Договор на разработку и сопровождение сайта

Редакция 3 • поля и параметры приложений заполняются до подписания

Договор № _____ г. _____

Дата соглашения: «_____» _____ 20_____ г.

Заказчик: _____
Исполнитель 1: _____
Исполнитель 2: _____

Указанные лица, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор. Данные и контакты каждого участника указаны в разделе 12. Исполнитель 1 и Исполнитель 2 далее совместно именуются «Исполнители».

1 Предмет и срок

1.1. Исполнители разрабатывают MVP сайта аренды вещей с комиссией площадки, передают исходники, документацию и права в объёме договора, затем оказывают поддержку. Заказчик предоставляет необходимые материалы, принимает и оплачивает исполнение. Обязательная функциональность и проверки закреплены в приложении № 1.

1.2. Дата D — дата подписания договора последней из Сторон. Разработка занимает 8 недель (56 календарных дней) с даты D; далее следуют 4 недели (28 календарных дней) поддержки. Полный план — 84 календарных дня. Отсчёт сроков начинается на следующий день после D. Применяются предусмотренные договором правила приостановки и обязательные нормы закона.

1.3. Договор включает шесть расчётных периодов по 14 календарных дней. Контрольные точки проходят без одобрения Заказчика; работа продолжается автоматически, пока договор не прекращён или правомерно не приостановлен. MVP передаётся не позднее D + 56 дней. Поддержка начинается после финальной приёмки MVP. Доработка по разделу 4 не создаёт нового платного периода.

2 Стоимость и платежи

2.1. Общая цена при исполнении всего договора — 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей: разработка — 420 000 рублей, поддержка — 160 000 рублей. Аванс 100 000 рублей уплачивается при подписании в счёт первого периода; сверх него уплачиваются шесть платежей по 80 000 рублей. Цена первого периода с авансом — 180 000 рублей, каждого следующего — 80 000 рублей.

Когда	Основание	Платёж
Дата D	Аванс в счёт первого этапа	100 000 ₽
D + 14 дней	Период 1 • цена 180 000 ₽ с учётом аванса	80 000 ₽
D + 28 дней	Период 2 • разработка	80 000 ₽
D + 42 дней	Период 3 • разработка	80 000 ₽
D + 56 дней	Период 4 • передача MVP	80 000 ₽
S + 14 дней	Период 5 • первые 2 недели поддержки	80 000 ₽
S + 28 дней	Период 6 • вторые 2 недели поддержки	80 000 ₽

S — дата финальной приёмки MVP; по плану S = D + 56 дней.

2.2. Каждый платёж 80 000 рублей вносится в течение 3 рабочих дней после контрольной даты без промежуточной приёмки и одобрения отчёта. Оплата фактически выполненной разработки не зависит от финальной приёмки; при прекращении применяются разделы 3 и 4. Сроки оплаты поддержки отсчитываются от её начала. Реквизиты передаются отдельным уведомлением обоих Исполнителей; оплата по ним засчитывается в цену договора.

2.3. Налоги Исполнителей включены в цену; обязательные удержания и начисления Заказчика производятся по закону. Плательщик НПД выдаёт чек на оплату и уведомляет об утрате статуса. Инфраструктура оплачивается отдельно по пункту 6.1.

Контрольные точки и право остановить проект

3 Отчётность и прекращение по желанию заказчика

3.1. Каждые 14 календарных дней Исполнители направляют отчёт: выполненные задачи, ссылки на изменения в коде, демонстрация текущего состояния, возникшие препятствия и план следующего периода в пределах ТЗ. Заказчик получает доступ к просмотру репозитория с первого периода. Промежуточная готовность определяется ходом разработки; все обязательные функции должны быть реализованы к конечному сроку.

3.2. Контрольная точка носит информационный характер. Одобрение Заказчика, подписание промежуточного акта или согласие на продолжение не требуются. Отсутствие ответа, неучастие в демонстрации и субъективное недовольство не приостанавливают работу и оплату. Заказчик вправе прекратить договор по пункту 3.5. Финальная приёмка проводится отдельно по разделу 4.

3.3. Замечания о конкретных несоответствиях ТЗ учитываются в разработке без увеличения цены. Новые функции и изменение согласованных требований оформляются дополнительным соглашением о цене и сроке. Планы периодов уточняются Исполнителями в рамках ТЗ и не сокращают конечный результат. Нельзя выставлять оплату только за истечение времени без фактической работы; Исполнители подтверждают её отчётами, кодом и результатами.

3.4. При задержке оплаты или необходимых материалов Исполнители письменно сообщают о препятствии и вправе приостановить затронутую работу. Незатронутые задачи продолжаются. Срок сдвигается на подтверждённую продолжительность препятствия и согласованного восстановления работы; простой не оплачивается. Отсутствие одобрения контрольной точки само по себе препятствием не является.

Прекращение без претензии к исполнению ТЗ

3.5. Заказчик вправе в любой момент, включая любую контрольную точку, отказаться от дальнейшего исполнения без объяснения причин, в том числе сообщив, что результат ему не нравится. Доказывать нарушение ТЗ для такого отказа не требуется. Достаточно однозначного уведомления о прекращении обоим Исполнителям по электронной почте из раздела 12. Договор прекращается при получении уведомления, если в нём не указана более поздняя дата.

3.6. При таком отказе Заказчик оплачивает фактически выполненную работу и оказанную поддержку до прекращения. За полностью отработанный период подлежит оплате его цена: первый — 180 000 рублей с зачётом внесённого аванса, последующие — по 80 000 рублей. Отсутствие готового конечного MVP до его срока не означает невыполнения всей работы за прошедший период. Будущие периоды не оплачиваются.

3.7. При прекращении внутри периода стоимость рассчитывается по подтверждённому объёму фактической работы и передаваемым результатам в пределах цены периода. Для равномерно выполнявшейся работы Стороны могут применить долю фактически отработанного времени из 14 дней. Неработавшие дни не включаются. Отчёт и расчёт предоставляются в течение 5 рабочих дней; неоспариваемая доплата или возврат остатка аванса производятся в следующие 5 рабочих дней.

3.8. Отказ по пункту 3.5 сам по себе не влечёт неустойку 100 000 рублей и не даёт права требовать полный возврат отработанного аванса. Исполнители передают оплаченные результаты и права на них по пункту 7.2, а также возвращают материалы Заказчика. Если основание отказа — неустранённое нарушение финального ТЗ, применяется специальный порядок раздела 4; обязательные права по закону сохраняются.

3.9. Прекращение сохраняет обязательства по расчётам, конфиденциальности, данным, передаче предусмотренного договором результата и ответственности за допущенные нарушения. Исполнители не вправе прекратить уже начатую работу без предусмотренного законом основания только из-за субъективного недовольства Заказчика.

Финальная приёмка и возврат аванса

4 Основания отказа и срок исправления

4.1. Не позднее конечного срока Исполнители передают MVP, материалы из ТЗ, доступы и результаты проверок с уведомлением о готовности. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированный отказ. Срок проверки начинается после получения результата и необходимых доступов.

4.2. Отказ в финальной приёмке должен содержать конкретное основание по ТЗ: номер требования или проверки, ожидаемое поведение, фактическое отклонение и шаги воспроизведения либо указание отсутствующей функции или материала. К требованиям относятся функции, проверки, безопасность, параметры и комплект передачи из приложения № 1. Общее «не нравится», новые пожелания и изменение согласованных решений без конкретного несоответствия ТЗ не являются основанием для отказа в приёмке.

4.3. При отсутствии мотивированного отказа в срок Исполнители направляют напоминание. Если отказ не получен ещё 3 рабочих дня, переданный и доступный для проверки MVP считается принятым. Права по скрытым недостаткам и обязательные права по закону сохраняются. Спор разрешается по разделу 11; независимый специалист привлекается по соглашению Сторон.

4.4. Для устранения обоснованных несоответствий финальному ТЗ предоставляются 14 календарных дней без увеличения цены, начиная со следующего дня после получения первого мотивированного отказа. Если MVP вообще не передан к конечному сроку, этот срок начинается на следующий день после него. Повторное указание того же нарушения не запускает срок заново. Обязательные правила о льготном сроке автора сохраняются. Исправленный результат проверяется по пунктам 4.1–4.3; до приёмки платная поддержка не начинается.

4.5. Если после дополнительного срока обязательное требование ТЗ остаётся невыполненным по обстоятельствам, за которые отвечают Исполнители, Заказчик вправе прекратить договор, направив обоим Исполнителям уведомление с указанием сохранившегося нарушения и ссылкой на этот пункт. Само истечение срока договор не прекращает. При готовности продолжать Стороны письменно согласуют новый срок; дополнительная плата за исправление собственной недоработки автоматически не возникает.

Возврат аванса и договорная неустойка

4.6. При прекращении по пункту 4.5 Исполнители возвращают аванс 100 000 (сто тысяч) рублей и уплачивают договорную неустойку в форме однократного штрафа 100 000 (сто тысяч) рублей. Договорная сумма этих двух выплат — 200 000 рублей за весь проект, а не за каждое замечание и не с каждого Исполнителя. Применяются ограничения пункта 9.2.

4.7. Выплата — в течение 10 рабочих дней после получения уведомления по пункту 4.5. При споре Исполнители направляют мотивированный ответ за 5 рабочих дней; неоспариваемую часть выплачивают в срок. Применяется порядок ответственности из раздела 12. Уже возвращённый аванс засчитывается: повторное взыскание не допускается.

4.8. Платежи по 80 000 рублей за подтверждённую фактическую разработку не аннулируются автоматически из-за неудачной финальной приёмки. Оплата невыполненного и иные переплаты возвращаются по расчёту: отчёт в течение 5 рабочих дней, неоспариваемая доплата или возврат — в следующие 5 рабочих дней. Выплата по пункту 4.6 не является безусловным пределом всех требований; обязательные последствия закона сохраняются.

4.9. В этом случае права на созданный код и иные собственные разработки остаются у их правообладателей со стороны Исполнителей по пункту 7.2. Исполнители вправе самостоятельно использовать свои разработки с соблюдением прав третьих лиц и конфиденциальности Заказчика. Ему возвращаются его данные, материалы, домен и доступы. Он прекращает использование кода, сохраняя право хранить копию для доказывания исполнения и нарушений. Чужие материалы и персональные данные не становятся собственностью Исполнителей.

4.10. Отсутствие ИП, одобрения провайдера или необходимых материалов Заказчика само по себе не запускает выплату, если Исполнители своевременно сообщили об этом и выполнили свою часть. Их собственные ошибки подлежат исправлению. Отказ «не нравится» без основания по пункту 4.5 регулируется пунктами 3.5–3.8.

Платежи пользователей и сопровождение

5 ИП заказчика и реальный приём платежей

5.1. Для реального приёма денег Заказчик указывает ИП — владельца платёжного аккаунта и получателя комиссии площадки: ФИО и ИНН. Заказчик оформляет договор с согласованным платёжным провайдером, проходит его проверку, передаёт ему необходимые документы и банковские реквизиты, предоставляет Исполнителям разрешённые доступы и согласует документы для пользователей. ИП и его полномочия указываются в приложении № 1. Денежные средства пользователей Исполнителям не перечисляются.

5.2. Модель расчётов, комиссия, отмены и возвраты выбираются до подписания в приложении № 1. При модели с выплатами владельцам вещей используется согласованное провайдером решение для площадок, поддерживающее приём платежей, выплаты и возвраты по выбранной модели. Одобрение подключения и срок проверки провайдера Исполнители не гарантируют.

5.3. До D + 7 дней Заказчик передаёт название, контакты, категории, примеры вещей и правила аренды. Он передаёт данные ИП и подаёт документы провайдеру до D + 14 дней; необходимые рабочие доступы, одобрение модели, правила чеков и юридические тексты — до D + 42 дней. Исполнители в рамках этапа 4 переключают предусмотренную ТЗ интеграцию в рабочий режим, если все условия выполнены своевременно, и проводят согласованную контрольную оплату с возвратом.

5.4. Если Заказчик не указал ИП, не получил одобрение или не предоставил перечисленное, платёжная часть остаётся в явно обозначенном демонстрационном режиме без списания денег. Полностью работающий тестовый сценарий может быть принят как результат MVP. Такая зависимость не считается недостатком Исполнителей, если они своевременно сообщили о ней и выполнили свою часть. Позднее подключение после этапа 4 оформляется отдельным соглашением о сроке и, если нужны дополнительные работы, цене.

5.5. Обязанности по фискализации, параметрам чеков, офертам и расчётам с пользователями несёт соответствующий продавец или оператор площадки по выбранной модели и закону. Исполнители реализуют техническую передачу согласованных данных для чеков в объёме ТЗ. Проверка платёжного статуса выполняется на сервере; реквизиты банковских карт и CVV сайт не хранит.

6 Инфраструктура и поддержка

6.1. Серверы Selectel либо согласованного аналога, домен, SMS, платные лицензии, услуги платёжного провайдера, кассы и ОФД оплачиваются Заказчиком отдельно. До расхода Исполнители согласуют сервис, стоимость и лимит. Неодобренные расходы не возмещаются. Аккаунты оформляются на Заказчика или указанного им оператора. К D + 14 дней Исполнители предоставляют расчёт ресурсов, ежемесячных расходов и условий роста нагрузки.

6.2. Поддержка состоит из двух этапов по 14 дней и 80 000 рублей каждый. В неё входят наблюдение за доступностью и ошибками, проверка платежей и резервных копий, устранение инцидентов в созданном ПО, восстановление из доступной копии и отчёт в конце этапа. Новые функции, переработка согласованных сценариев и миграция к другому провайдеру требуют отдельного соглашения.

6.3. Рабочее время поддержки: понедельник — пятница, 10:00–18:00 по Москве, кроме нерабочих праздничных дней РФ. Первая реакция на полную недоступность сайта, массовый сбой оплаты или утечку — в течение 4 рабочих часов; на остальные обращения — 1 рабочего дня. Это срок начала разбора, а не гарантированный срок устранения. Круглосуточное дежурство не входит в цену.

6.4. В течение 30 календарных дней после приёмки MVP Исполнители без дополнительной оплаты устраняют воспроизводимые несоответствия ТЗ, допущенные ими. Это действует и при отказе от платной поддержки; обязательные права по закону сохраняются. Оплата поддержки покрывает эксплуатационные работы и готовность реагировать, а не приобретение права на исправление дефектов.

6.5. Плановый MVP рассчитан на пилот до 100 зарегистрированных пользователей. Условия проверки одновременной нагрузки указаны в ТЗ. Рост выше согласованной нагрузки, круглосуточный SLA и дальнейшая эксплуатация после 4 недель поддержки согласуются отдельно.

Права на результат и общие условия

7 Два исполнителя и права на код

7.1. Исполнители организуют команду и обеспечивают результат. Роли и ответственность определяются разделом 12. Каждый оформляет права на свой вклад и вклад привлечённых лиц, обеспечивает конфиденциальность. Подписантами остаются два Исполнителя.

7.2. Исключительные права на созданные код, интерфейс и документацию переходят Заказчику в полном объёме после финальной приёмки, передачи и оплаты разработки 420 000 рублей. При отказе по пункту 3.5 передаются права на оплаченный объём после расчёта; при прекращении по пункту 4.5 права остаются у правообладателей со стороны Исполнителей. До перехода прав действует включённая в цену простая лицензия на установку, запуск и воспроизведение для проверки на стенде в РФ на срок договора. Вознаграждение за отчуждение прав включено в цену и составляет 10% стоимости передаваемого оплаченного объёма. Права на новые результаты поддержки переходят после передачи и оплаты периода.

7.3. После перехода прав Заказчик вправе использовать и изменять результат, передавать исключительные права третьим лицам. Личные права авторов сохраняются. Сторонние и ранее созданные компоненты включаются по согласованным лицензиям для эксплуатации и самостоятельной поддержки; перечень передаётся с результатом. Плата и ограничения лицензий согласуются заранее.

7.4. Использование материалов работодателей и других лиц требует законного основания. Права на вклад членов команды оформляются до его включения в сайт. Заказчик обеспечивает права на свои материалы. Использование имени, бренда и материалов Заказчика в портфолио требует его письменного согласия.

8 Данные и конфиденциальность

8.1. Оператор данных и условия поручения обработки определяются приложением № 2. До его заполнения и выполнения требований к реальной обработке используются только синтетические данные. Оператор обеспечивает законные основания обработки и документы сайта.

8.2. С учётом пункта 4.9 непубличные код, ключи, доступы и данные используются только для договора и раскрываются уполномоченным лицам в необходимом объёме либо по закону. О компрометации Стороны сообщают незамедлительно. Ключи передаются защищённым каналом и отзываются после завершения доступа.

9 Ответственность

9.1. Стороны отвечают по законодательству РФ. Наличие статуса MVP не освобождает от исправления несоответствий ТЗ и ответственности за виновное нарушение. Сбои провайдера или хостинга оцениваются с учётом причины и действий Исполнителей, а не признаются автоматически форс-мажором.

9.2. Применяются обязательные нормы статей 1288–1290 ГК РФ. При применении пункта 2 статьи 1290 возврат аванса и неустойка в совокупности ограничиваются реальным ущербом Заказчика. Сохраняются правила статьи 333 ГК РФ и запрет заранее ограничивать ответственность за умышленное нарушение. Пункт 4.6 учитывает эти ограничения.

10 Переписка и изменение условий

10.1. Почта из раздела 12 используется как простая электронная подпись для отчётов, финальной приёмки и уведомлений. Адрес и доступ к нему идентифицируют отправителя. Каждый защищает доступ и немедленно сообщает о компрометации. Юридически значимые сообщения направляются всем Сторонам; чаты сами по себе их не заменяют.

10.2. Цена, ТЗ, модель платежей и передача прав изменяются дополнительным соглашением всех Сторон на бумаге либо с согласованной электронной подписью. План этапа сам по себе не меняет конечный результат.

11 Заключительные условия

11.1. Применяется право РФ. Претензия направляется до обращения в суд; ответ — в течение 10 рабочих дней, если закон не требует иного. Подсудность определяется законом. Договор с приложениями № 1 и № 2 составлен в трёх экземплярах. Поля и варианты заполняются до подписания.

Техническое задание

Приложение № 1 к договору № _____ от «_____» _____ 20_____ г.

Название сайта: _____ Домен: _____

Назначение: сайт аренды вещей между пользователями, который получает комиссию площадки. Один пользователь может выступать владельцем вещи и арендатором. Русский язык; адаптивный веб-интерфейс для компьютера и телефона. Нативные мобильные приложения не входят в результат.

1 Обязательная функциональность MVP

Требование	Что должно работать
F01 • Вход по SMS	Регистрация и вход по российскому номеру телефона с одноразовым кодом; срок действия кода, ограничения отправки и попыток, выход и защита сессии. Доступ к чужим данным запрещён. Один согласованный SMS-провайдер.
F02 • Аккаунт	Номер телефона, отображаемое имя, свои объявления и аренды, текущие статусы и платежи. Запрос удаления аккаунта; сроки сохранения обязательных записей определяются оператором.
F03 • Объявления	Создание, редактирование и снятие своего объявления: название, описание, категория, город, фотографии, цена аренды за сутки. Администратор модерирует и блокирует объявления.
F04 • Каталог	Список и карточка вещи; поиск по названию, фильтры по категории, городу и цене. Показ цены, доступности и правил аренды.
F05 • Бронирование	Выбор вещи и дат, расчёт стоимости, заявка владельцу, подтверждение или отказ. Недопущение двух подтверждённых броней одной вещи на пересекающиеся даты.
F06 • Аренда	Статусы: заявка, подтверждена, ожидает оплаты, оплачена, вещь передана, возвращена, завершена, отменена. Статусы оплаты ведутся отдельно. Ручное разрешение спорных ситуаций администратором с журналом действий.
F07 • Комиссия и оплата	Расчёт и показ комиссии до оплаты; один согласованный платёжный провайдер; успешная и отклонённая оплата, отмена, возврат и повторные уведомления. Конкретная денежная модель выбирается на следующей странице.
F08 • Адмін-панель	Вход администратора, просмотр пользователей, объявлений, броней и платежей; блокировка, модерация, запуск предусмотренного возврата; настройка комиссии для будущих заказов; журнал значимых изменений.
F09 • Информация	Размещение предоставленных Заказчиком контактов, оферты, правил аренды и возвратов, политики данных и необходимых согласий. Фиксация версии и времени принятия документов пользователем.

2 Границы объёма

В цену не входят: встроенный чат, доставка и логистика, страхование, залог и его автоматическое удержание, оценка повреждений, автоматическое взыскание штрафов, проверка паспортов, рекомендации на базе ИИ, подписки и повторяющиеся списания, отдельное приложение. Эти функции добавляются только через изменение ТЗ. Контакт для передачи вещи раскрывается подтверждённым участникам в объёме, согласованном оператором.

Макеты основных экранов и схема статусов согласуются в этапе 1. Если макеты не предоставлены, Исполнители разрабатывают простой единый интерфейс для перечисленных функций. Редизайн после согласования не входит автоматически в цену.

Расчёты и правила аренды

Продолжение приложения № 1 • заполнить до подписания

3 Денежная модель

Выбранная модель: _____
А — сайт принимает только комиссию площадки, аренда оплачивается владельцу напрямую.
Б — пользователь оплачивает всю сумму через решение провайдера для площадок, которое перечисляет владельцу его часть и выделяет комиссию площадки.

До подписания Стороны выбирают один вариант и заполняют параметры ниже. Для варианта Б дополнительно подтверждают доступность продукта провайдера и согласуют операции выплат и возвратов. Согласованная интеграция включается в цену договора; смена продукта или расширение сценария после подписания требует дополнительного соглашения.

Параметр	Согласованное значение
Комиссия площадки	_____ % от _____ либо _____ ₽ за аренду
Кто оплачивает комиссию	_____
Когда списывается комиссия	_____
Стоимость и сроки аренды	Единица — сутки. Минимум _____; максимум _____ суток. Правило начала/окончания суток: _____
Отмена и возврат	До передачи вещи: _____ После передачи вещи: _____ Возвращается ли комиссия и когда: _____
Выплата владельцу — если Б	Основание, срок и подтверждение: _____ Спор / отсутствие подтверждения: _____
ИП — получатель комиссии	ФИО _____ ИНН _____ Если не Заказчик, основание полномочий: _____
Провайдер и чеки	Платёжный провайдер и продукт: _____ Кто формирует чеки, касса/ОФД: _____ Согласованные налоги и реквизиты чека: _____

4 Сценарии приёмки платежей

Проверяются: успешный и отклонённый платёж; уход пользователя со страницы оплаты; повторное уведомление провайдера; несовпадение суммы; предотвращение повторной обработки; отмена до списания и предусмотренный возврат. Оплаченный статус подтверждается сервером через провайдера, а не ссылкой возврата в браузер. Данные заказа и размер комиссии фиксируются при оформлении и не меняются задним числом.

В тестовой среде проверяется полный согласованный сценарий без реального перемещения денег. Способы оплаты ограничены возможностями тестового магазина. Для модели Б отдельно проверяются выплата, ошибка выплаты и возврат по согласованному сценарию; доступность тестирования этого продукта подтверждается провайдером.

Боевые платежи включаются только после выполнения раздела 5 договора. Заказчик согласует сумму контрольной оплаты, плательщика, порядок возврата и необходимые чеки. Реальные операции не выполняются на личные реквизиты разработчиков.

План работ и готовность результата

Продолжение приложения № 1

5 План разработки и отчётности

План ниже задаёт последовательность работ и содержание отчётов. Промежуточные точки не требуют одобрения и не являются самостоятельной приёмкой функций; конечный объём ТЗ обязателен к сроку MVP.

№	Срок	Планируемое состояние и отчёт
1	D + 14	Согласованные макеты, схема статусов и данных, репозиторий и тестовый стенд, работающий тестовый вход, прототип каталога; расчёт инфраструктуры и план подключения сервисов. Цена периода — 180 000 ₽, включая аванс.
2	D + 28	Аккаунт, объявления, каталог и фильтры, создание и подтверждение брони, защита от пересечения дат, базовая панель администратора.
3	D + 42	Расчёт комиссии и тестовая интеграция оплаты по выбранной модели, возвраты, обработка уведомлений, история заказов и статусы аренды; предварительные сквозные проверки.
4	D + 56	Все функции ТЗ на согласованном стенде, устранённые блокирующие дефекты, приёмочные проверки, переданные исходники и инструкции. Рабочая оплата при готовности Заказчика; иначе явно обозначенная демонстрационная.
5	S + 14	Первые 14 дней поддержки: мониторинг, инциденты и исправления, проверка копий, отчёт о доступности, ошибках, платежах и расходах.
6	S + 28	Следующие 14 дней поддержки, итоговый отчёт, актуальные исходники и инструкции, передача управления и отзыв ненужных доступов.

S — дата финальной приёмки. Поддержка длится два периода по 14 дней; бесплатная доработка в неё не включается.

6 Проверяемая готовность MVP

6.1. На приёмке два тестовых пользователя проходят весь путь: вход → публикация вещи → поиск → выбор дат → подтверждение → оплата по выбранной модели → передача вещи → возврат вещи → завершение. Отдельно проверяются отмена, возврат денег, запрет доступа к чужим данным и действия администратора.

6.2. Критический дефект — ошибка, блокирующая основной путь, вызывающая неправильное списание, раскрытие чужих данных или потерю данных. Для приёмки MVP критические дефекты должны быть устранены. Некритические замечания фиксируются с согласованными сроками; они не превращаются автоматически в новую платную работу.

6.3. Пилот: до 100 зарегистрированных пользователей. До подписания заполняется профиль проверки: одновременных активных пользователей _____; объявлений _____; фотографий на объявление _____; время ответа основных страниц _____ секунд при согласованной нагрузке и доступности внешних сервисов. Модель сервера и метод проверки фиксируются в отчёте этапа 1; изменение целевых показателей требует согласия всех Сторон.

6.4. Браузеры: стабильные Chrome и Safari на начало этапа 4. Устройства: _____. Настраиваются HTTPS, права доступа, ограничения SMS, хранение секретов, журнал ошибок. Резервная копия базы — ежедневно, хранение 7 дней; ресурсы включаются в смету. Приёмка включает восстановление тестовой копии.

7 Что передаётся заказчику

Исходный код и история репозитория; схема базы и миграции; файлы сборки и развёртывания; инструкция запуска, резервирования и восстановления; перечень внешних сервисов и лицензий; параметры окружения без публикации секретов; доступ к администрированию и инфраструктуре; перечень известных ограничений и результаты проверок. Все оплаченные изменения поддержки передаются на тех же условиях.

Поручение обработки данных

Приложение № 2 к договору № _____ от «_____» _____ 20_____ г.

Заполняется до передачи Исполнителям реальных данных пользователей. Если оператор — другое лицо, оно выдаёт отдельное надлежащее поручение; Заказчик не поручает обработку от чужого имени без полномочий.

Оператор: _____
ИНН: _____
Электронная почта для связи по данным: _____
Основание полномочий Заказчика, если нужно: _____

1 Пределы поручения

1.1. Заказчик, являющийся оператором либо действующий от его имени на указанном основании, поручает Исполнителям обработку для настройки, тестирования, устранения ошибок, сопровождения и передачи сайта. Самостоятельное использование данных, реклама, обучение моделей и передача несогласованным лицам запрещены.

1.2. Субъекты: зарегистрированные пользователи, размещающие вещи и арендующие их. Данные: телефон, отображаемое имя, идентификатор аккаунта, пользовательские объявления и фотографии, брони и сроки аренды, идентификаторы и статусы платежей/возвратов, сумма и комиссия, записи принятия документов, IP-адрес и технические журналы доступа в необходимом объёме. Паспортные, биометрические и полные карточные данные в поручение не входят. Дополнительные данные для выплат согласуются отдельно до их обработки.

1.3. Допустимые действия в необходимом объёме: получение доступа, запись, систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование при диагностике, предоставление уполномоченным участникам и провайдерам по законной схеме оператора, резервное копирование, блокирование и удаление. Срок доступа — период выполнения соответствующего этапа и устранения заявленных недостатков; постоянный доступ после прекращения договора не сохраняется.

2 Защита и контроль

2.1. Исполнители соблюдают конфиденциальность, применимые требования статей 18.1 и 19 Закона № 152-ФЗ и локализации по части 5 статьи 18; до и во время обработки предоставляют оператору подтверждения принятых мер. Оператор уточняет требования защиты до реального запуска.

2.2. Базы и резервные копии персональных данных размещаются на согласованной инфраструктуре в РФ: _____. Доступ выдаётся поимённо, с минимальными правами; для административных аккаунтов включается дополнительная защита, где она поддерживается. Реальные данные не копируются в публичные репозитории и несогласованные внешние сервисы.

2.3. Привлечение иных членов команды к реальным данным допускается только после письменного разрешения оператора, определения их доступа и оформления обязательств защиты. Уполномоченные лица: _____. Исполнители обеспечивают соблюдение ими согласованных требований.

2.4. О неправомерной передаче, доступе, утрате или иной компрометации Исполнители сообщают оператору без промедления, не позднее 12 часов после обнаружения, передают известные обстоятельства и содействуют расследованию и уведомлениям. Данный срок не заменяет установленные законом обязанности оператора.

2.5. После завершения доступа Исполнители передают результаты оператору, удаляют рабочие копии данных и секретов, подтверждая это письменно в течение 5 рабочих дней. Законно сохраняемые документы о договоре остаются. Сроки хранения данных сайта и ответы пользователям определяет оператор.

3 Документы до реального запуска

Оператор обеспечивает основания обработки, документы и необходимые согласия пользователей, сроки хранения, правила удаления и ответов на запросы, необходимые уведомления Роскомнадзора. Исполнители реализуют согласованные требования в пределах ТЗ. До готовности этих условий применяются синтетические данные.

Данные сторон и подписи

Раздел 12 договора • заполняется перед подписанием всеми тремя участниками

12 Данные сторон и ответственность

Заказчик

ФИО / наименование: _____
ИНН _____
Электронная почта для уведомлений: _____

Исполнитель 1

ФИО _____
ИНН _____
Электронная почта для уведомлений: _____
Зона работ и передаваемый вклад: _____

Исполнитель 2

ФИО _____
ИНН _____
Электронная почта для уведомлений: _____
Зона работ и передаваемый вклад: _____

Ответственность перед Заказчиком (выбрать и согласовать до подписания):
☐ Каждый отвечает за закреплённую за ним часть; общий результат и порядок устранения стыковых ошибок: _____.
☐ Солидарная ответственность за общий результат в допустимых законом пределах.
Обязательные правила об ответственности авторов сохраняются в обоих случаях.

Стороны согласовали договор и приложения № 1 и № 2, модель платежей, общую стоимость, условия возврата аванса и неустойки, заполненные параметры ТЗ.

Подписи и дата соглашения

Заказчик _____ / _____ /
Исполнитель 1 _____ / _____ /
Исполнитель 2 _____ / _____ /

Дата соглашения: «_____» _____ 20_____ г.

Если даты подписания различаются: Заказчик _____; Исполнитель 1 _____;
Исполнитель 2 _____. Дата D — наиболее поздняя из этих дат.